

RECURSO CÍVEL Nº 5064293-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

FIES - CEF - PROGRAMA GOVERNAMENTAL CUSTEADO POR RECURSOS DO ORÇAMENTO PÚBLICO POR MEIO DO FNDE - AUTOR QUE ADERIU A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DO CONTRATO FIES, MAS QUE FOI EQUIVOCADAMENTE ENQUADRADO EM BENEFÍCIO MELHOR DO QUE TERIA DIREITO - ILEGALIDADE CONFIGURADA - PODER DEVER DE REVISÃO DO ATO ILEGAL - A ATUAÇÃO DA CEF NO ÂMBITO DO FIES QUE ULTRAPASSA OS LIMITES PRIVADOS, ENQUADRANDO-SE COMO MÚNUS PÚBLICO, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DAS NORMAS ADMINISTRATIVAS - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO AUTOR AO NÃO COMUNICAR O SEU ENQUADRAMENTO EM BENEFÍCIO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA, DADO QUE NÃO É DADO ESPERAR A MANUTENÇÃO DAQUILO QUE FOI CONSTITUÍDO DESDE O INÍCIO EM CONTRARIEDADE À LEI - SEGURANÇA JURÍDICA QUE É RESPEITADA QUANDO A LEI É CUMPRIDA E NÃO O CONTRÁRIO - RECURSO DA CEF CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora. Custas previamente recolhidas pela CEF. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 ante o provimento do recurso. Intimem-se, inclusive ao MPF. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5064293-79.2024.4.02.5101

510015590145 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5064293-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso inominado apresentado pela CEF.

Na origem, trata-se de ação de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização moral relacionada à dívida de FIES. O autor pretende que a ré se abstenha de inscrever o seu nome no cadastro dos maus pagadores, o deferimento do depósito da quantia devida, no valor de R\$ 1.109,44 (mil, cento e nove reais e quarenta e quatro centavos). Requer, ainda, em sede de cognição exauriente, a manutenção do acordo de renegociação celebrado entre as partes, em 21/11/2023, com a aplicação do desconto de 92% sobre o valor total da dívida original.

No caso, inicialmente, o autor aderiu a renegociação da dívida decorrente do contrato de FIES nº 19.0195.185.0004114-28, celebrado pelas partes contratantes em 25/03/2014, mediante adesão ao estabelecido na Resolução CG-FIES nº 51, de 21 de julho de 2022. Em verificação interna, **a CEF constatou o desconto de 92% foi concedido de forma ilegal em favor do autor.** Assim, promoveu uma readequação do contrato após a verificação da falha, de modo que **a renegociação inicial foi adequada ao limite legalmente previsto, passando a contar com o desconto de 77%**, além de outras possibilidades oferecidas ao autor caso na aderisse a rerepactuação.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido.**, nos seguintes termos:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a CEF a reativar a negociação que foi concedida à autora, nos seguintes termos: pagamento do valor de R\$5.547,15 (cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quinze centavos) em 10 parcelas de R\$ 554,72 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), podendo a CEF cobrar apenas as duas últimas parcelas, uma vez que o autor já pagou 8 parcelas do valor acordado.

2) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, para condenar a CEF a efetuar o pagamento de R\$3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Considerou que **a conduta da CEF violou a segurança jurídica que deve reger os contratos** para determinar a manutenção do desconto de 92%. Considerou ainda que a CEF procedeu à inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, condenando-a em danos morais.

Em sede recursal, a CEF pugna pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O autor aderiu a renegociação do FIES e, por erro operacional, foi enquadrado em categoria incorreta, recebendo benefício maior do que teria direito. A CEF, em verificação interna, constatou que foi concedido desconto indevido ao autor. O desconto máximo deferido ao autor pressupunha o recebimento do auxílio emergencial em 2021 (que faria presumir hipossuficiência econômica) Assim, foi promovida readequação do contrato após verificação de que alguns estudantes não foram beneficiários do Auxílio Emergencial do ano de 2021, mas sim em 2020 ou residual, de modo que as renegociações foram adequadas aos limites legalmente aplicáveis, que passaram a contar com o devido desconto de 77% (pendente de nova adesão).

De fato, conforme CNIS apresentado no evento 1, ANEXO27, o autor iniciou vínculo formal de emprego a partir de 01/01/2021 até 01/10/2021. Portanto, não poderia ser beneficiado com o desconto de 92% por não se enquadrar em seus critérios (ter contrato vencido e não pago há mais de 365 dias, em 30/06/2023; estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) e ter sido beneficiado com auxílio emergencial de 2021).

No SISFIESWEB, foi apresentado ao autor o termo de rerratificação para reenquadramento do contrato aos descontos previstos na legislação ou ainda, sendo o caso, a opção de cancelamento, com o retorno do contrato para a situação anterior à renegociação e devolução dos valores pagos por ocasião da mesma (evento 1, ANEXO28).

A citada resolução CG-FIES nº 51/2022 foi editada com base no § 1º-A do art. 5º-A da Lei do FIES (Lei nº 10.260/01), introduzidos pela Lei nº 14.375/2022:

“Art.5º-A. (...)

§ 1º É o agente financeiro autorizado a pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das dívidas do Fies de que trata a legislação referente à matéria, com estímulos à liquidação, ao parcelamento e ao reescalonamento das dívidas do Fies.

§ 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, é admitida a concessão de descontos incidentes sobre o valor principal e o saldo devedor da dívida, conforme estabelecido em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos de ato do CG-Fies.

§ 1º-B. Para graduação das reduções e do diferimento de prazo, o CG-Fies observará:

I - o grau de recuperabilidade da dívida;

II - o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança;

III - a antiguidade da dívida;

IV - os custos inerentes ao processo de cobrança, judicial ou administrativa;

V - a proximidade do advento da prescrição; e

VI - a capacidade de pagamento do tomador de crédito.

§ 1º-C. Para fins do disposto no inciso VI do § 1º-B deste artigo, será atribuído **tratamento preferencial**:

I - aos estudantes egressos ou aos participantes de programas sociais do governo federal;

III - aos estudantes que tenham sido qualificados como beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 e que não tenham condenação judicial por fraude em âmbito administrativo à concessão do benefício.

§ 1º-D. Para fins de graduação das reduções e do diferimento de prazo, os contratos serão classificados nas faixas de risco A, B, C ou D, calculadas com fundamento nos incisos I, II, III, IV e V do § 1º-B deste artigo, na forma estabelecida pelo CG-Fies, observado o disposto no inciso VI do § 1º-B deste artigo e no § 1º-C deste artigo.

§ 1º-E. Na aplicação do disposto nos §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C deste artigo, deverão ser observados os prazos e as condições para reestruturação do reembolso previstos nos Anexos I, II e III desta Lei.

(...)

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de dezembro de 2021 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos:

(...)

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de dezembro de 2021:

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas;

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.

§ 4º-A. A transação de que trata o § 4º deste artigo não se aplica às operações de crédito de mutuários que tenham cometido inaplicação, desvio de finalidade ou fraude em operações de crédito contratadas com recursos do Fies.

§ 5º Para fins do disposto na alínea “a” do inciso V e nos incisos VI e VII do § 4º deste artigo, será permitida a quitação do saldo devedor em até 15 (quinze) prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

§ 5º-A. Para os parcelamentos de que tratam a alínea “b” do inciso V do § 4º e o § 5º deste artigo, o valor da parcela de entrada mínima será definido por meio de regulamento editado pelo CG-Fies.

(...)

§ 10. A adesão às modalidades de transação de que trata este artigo não constitui novação da obrigação e, na hipótese de descumprimento do acordo em decorrência do inadimplemento de 3 (três) prestações sucessivas ou de 5 (cinco) alternadas, o débito será reestabelecido, com todos os acréscimos.

§ 11. As transações de que trata este artigo observarão o disposto na legislação concernente à realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fies.” (NR)

O termo de adesão assinado pelo autor previa seis modalidades de renegociação (evento 1, ANEXO24), tal como estabelecido na lei e na citada resolução, com descontos que iam de 100 a 77%:

1º) para contratos com mais de 90 dias de atraso em 30/12/2021 em parcela única, com 100% (cem por cento) de desconto dos encargos do débito vencido ou do saldo devedor total; e 12% (doze por cento) de desconto do valor do principal para pagamento à vista;

2º) para contratos com mais de 90 dias de atraso em 30/12/2021: em até 150 (cento e cinquenta) parcelas, mensais e sucessivas, com valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), após aplicação de desconto de 100% (cem por cento) dos encargos moratórios, mantendo-se as demais condições do financiamento;

3º) para contratos com mais de 360 dias de atraso em 30/12/2021 - cadastrados no CadÚnico ou com Auxílio Emergencial 2021 em parcela única, com 92% (noventa e dois por cento) de desconto do valor consolidado da dívida, inclusive principal; podendo ser quitado em até 15 (quinze) prestações mensais e sucessivas;

4º) para contratos com mais de 360 dias de atraso em 30/12/2021 - cadastrados no CadÚnico ou com Auxílio Emergencial 2021 e cuja data da última prestação prevista em contrato esteja em atraso superior há cinco anos, em parcela única e, com 99% (noventa e nove por cento) de desconto do valor consolidado da dívida, inclusive principal; podendo ser quitado em até 15 (quinze) prestações mensais e sucessivas;

5º) para contratos com mais de 360 dias de atraso em 30/12/2021 - demais estudantes em parcela única, com 77% (setenta e sete por cento) de desconto do valor consolidado da dívida, inclusive principal; podendo ser quitado em até 15 (quinze) prestações mensais e sucessivas; e

6º) para contratos na fase de amortização e com "0" (Zero) dia de atraso de desconto de doze por cento do valor consolidado da dívida, inclusive principal, para pagamento à vista.

Uma vez que o autor tinha vínculo formal de emprego entre 01/01/2021 até 01/10/2021, ele não poderia receber o auxílio emergencial 2021 nem estar inscrito no CadÚnico. Portanto, mesmo em 2023, quando adveio a lei que concedeu o benefício e foi firmado o acordo, já não poderia ser beneficiado com o desconto de 92% (3ª opção acima citada) posto que não atendia às condições estipuladas no próprio termo de adesão e na lei. E o autor sabia disso porque as condições estavam escritas no termo assinado.

Portanto, o autor, **mesmo tendo ciência de que não se enquadrava nos termos deste desconto**, conforme expresso no termo de adesão, não informou à CEF e aceitou o desconto. Assim, se a CEF feriu a segurança jurídica, por deferir um benefício a que o autor não tinha direito (até porque aparentemente não foi informado por este de que não cumpria os requisitos), o autor, certamente, feriu a boa fé objetiva na fomentação do contrato, ou seja, não agiu de forma transparente e idônea, prestando todas as informações necessárias para a fomentação daquele, e acabando por induzir a CEF em erro, o que é bastante a determinar a anulação de qualquer contratação conforme o próprio Código Civil.

No caso, não se trata de revisão de contrato entre particulares. O FIES é uma política pública e a renegociação de dívidas dele derivadas implica em verdadeira renúncia de receitas provenientes de recursos públicos, pois os recursos do FIES provêm do FNDE, que é uma autarquia federal custeada pelo Orçamento Público. A CEF, na consecução desta política pública, não age como mero agente financeiro privado. Ao contrário, exerce múnus público de elevada envergadura institucional. Não por outra razão, o STJ entende que, na relação travada com o estudante que adere ao programa do financiamento estudantil, não se identifica relação de consumo, porque o objeto do contrato é um programa de governo, em benefício do estudante, sem conotação de serviço bancário, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC: REsp 1.031.694/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19/6/2009; REsp 831.837/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 17/6/2009; REsp 793.977/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 30/4/2007; REsp 1.155.684/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Segunda Seção, DJ 12/05/2010.

Outrossim, ao exercer esta função pública, ao se deparar com a **concessão de benefício em violação à lei**, a CEF possui o poder-dever de proceder à retificação do ato.

Ademais, ainda que fossem afastadas as regras administrativas para análise do caso, o erro substancial presente na hipótese seria fundamento suficiente para a anulação (arts. 138 e 139 do CC). Entretanto, o caso nem sequer poderia ser considerado de anulabilidade por erro, mas sim verdadeira nulidade pois ilícito por não cumprimento dos requisitos legais para enquadramento no desconto de 92% previsto em lei (art. 166, II, do CC).

Por outro lado, a CEF não procedeu ao simples desfazimento do ato, ao contrário. Concedeu a possibilidade de **rerratificação** para reenquadramento do contrato aos descontos previstos na legislação ou ainda, sendo o caso, a opção de cancelamento, com o retorno do contrato para a situação anterior à renegociação e devolução dos valores pagos por ocasião da mesma (fls. 3-4 do evento 1, INIC1 e evento 1, ANEXO28), ou seja, a partir do referido erro, foi concedido ao autor outras formas de solvê-lo, seja com o enquadramento no desconto de 77%, seja com a possibilidade de adesão ao Densenrolo Fies com a devolução do que foi pago. .

"Termo de Rerratificação da renegociação com Incorporação de Encargo ao Saldo Devedor para os Contratos Fies formalizados até o 2º semestre de 2017.

CLÁUSULA ÚNICA. Foi identificado que o tomador do presente contrato não consta na lista de beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 e nem cadastrado no CadÚnico em 30 de junho de 2023 - **conforme os requisitos obrigatórios estabelecidos no artigo 19 da Lei 14.719, de 1º de novembro de 2023, e no artigo 1º da resolução CG FIES nº 55, de 6 de novembro de 2023** - situação que resultou na revisão do desconto. Sendo assim, para

liquidação da renegociação, os valores devidos foram recalculados, eis que o contrato se enquadra no desconto máximo de 77% (setenta e sete por cento), conforme disposto na CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo Quinto, do Termo Aditivo de Renegociação, do qual Vossa Senhoria é signatário(a).

Caso esteja de acordo com o Novo Termo clique em "SIM".

*Caso não concorde com o termo, clique em "NÃO". Nesta opção, os valores pagos referentes a renegociação em desacordo com os dispositivos legais serão devolvidos e **você poderá fazer nova solicitação de renegociação até a data limite prevista nas resoluções CG-FIES nº 55/2023 e CG-FIES nº 59/2024, 31/08/2024.***

O juízo ponderou que *"Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída."* Todavia, o benefício foi inicialmente concedido ao autor fora de qualquer previsão legal, pois, desde o início ele não poderia ter recebido o desconto de 92%, dado que não estava, ou não poderia estar, cadastrado no CadÚnico ou receber o Auxílio Emergencial 2021 em parcela única. Conceder um benefício fora da lei, mais do que tudo, fere a segurança jurídica.

Também não se pode falar em violação da confiança legítima, pois o autor sabia de suas condições pessoais acerca da impossibilidade de enquadramento do seu caso no desconto de 92%, dado que previstas em lei, resolução e no próprio termo de adesão (evento 1, ANEXO24). Nesses termos, se o autor sabia que não se enquadrava nos critérios deste desconto, não há que se falar em violação da confiança legítima. Ao contrário, ao receber um benefício a que, de fato, não teria direito, **calou-se**, quando deveria comunicar prontamente o erro à CEF como determina a boa-fé objetiva.

Nos termos do comunicado do evento 1, ANEXO28, o autor poderia fazer nova solicitação de renegociação até a data limite prevista nas resoluções CG-FIES nº 55/2023 e CG-FIES nº 59/2024, 31/08/2024. Sua pretensão de manutenção de um benefício de renegociação de dívida relativa a uma política pública federal fora dos parâmetros legais não possui amparo algum, especialmente porque o autor sabia, ou deveria saber diante das múltiplas previsões (*a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei*), que estava recebendo um benefício fora dos critérios legais.

Por fim, quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, tão somente a partir do documento do evento 22, ANEXO2 não é possível saber se a dívida inscrita se refere mesmo ao contrato FIES sob análise. Na fl. 2 do referido documento consta apenas tratar-se de dívida oriunda da CEF, mas sem menção à natureza de sua origem. Mais, o documento não é claro ao informar se a referida dívida está inscrita em algum cadastro de proteção ao crédito.

Não fosse suficiente, enquanto a dívida relativa à CEF consta com vencimento em 15/08/2024, no mesmo documento consta dívida referente a outra instituição com vencimento em 04/12/2023:

DOCUMENTO CONSULTADO: 145.154.997-00
NOME...: LUCAS DE SOUZA CARVALHO
SITUACAO: ATIVA

=====

1 DÍVIDA(S)

Detalhe(s) da(s) última(s) dívida(s)

=====

INSTITUICAO: CEF
CNPJ: 00.036.030/5000-10
VALOR: 1,166,46
DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2024

=====

0 CHEQUE(S) SEM FUNDO
NADA CONSTA

=====

1 PROTESTO(S)

Detalhe(s) da(s) última(s) dívida(s)

=====

INSTITUIÇÃO: 0093
CIDADE: COMENDADOR LEVY GASPARIAN
VENCIMENTO DA DÍVIDA: 04/12/2023
VALOR: 994,52

=====

0 AÇÃO(ÕES) JUDICIAL(IS)
NADA CONSTA

=====

0 PARTICIPAÇÃO(ÕES) EM FALÊNCIA(S)
NADA CONSTA

=====

OFERTA(S)

=====

NO MOMENTO, NÃO ENCONTRAMOS NENHUMA OFERTA
DE ACORDO.

=====

Ou seja, supondo que o documento em questão comprova a inscrição indevida, não poderia a ré ser condenada em danos morais, pois não é possível indenizar por danos morais devido a anotações irregulares em cadastros de proteção ao crédito se já houver uma inscrição anterior, nos termos da Súmula 385 do STJ:

Enunciado 385 do STJ:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Perceba-se que a culpa concorrente, dado que o autor tentou se aproveitar do erro, não poderia jamais ensejar o benefício do autor com condenação em danos morais

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CEF, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.** Custas previamente recolhidas pela CEF. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 ante o provimento do recurso. Intimem-se, **inclusive ao MPF**. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.